



Nr. 278 Ministerbesprechung, anschließend Kabinettsitzung, 14. Juli 1927, 16 Uhr

R 43 I/1422, Bl. 279–284

Anwesend: in der Ministerbesprechung: Marx, Hergt, Stresemann, Köhler, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Geib, Zweigert; MinDir. Zechlin, v. Hagenow; Protokoll: MinR Vogels (P. 1–3), RegR Planck (P. 4); in der Kabinettsitzung außerdem: MinDir. Ritter, Heukamp; MinR Kürschner, Flach; Votr.LegR Eisenlohr; ORegR Ratte, Hillebrandt; Protokoll: RegR Planck.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Bericht des Reichsministers Dr. Geßler über die Unwetterschäden in Sachsen. [...]
2. Unterstellung der Reichsbahn unter das Arbeitsschutzgesetz. [...]
3. Frage der Renten der Standesherren.
4. Urteil des Staatsgerichtshofs in der Streitfrage mit Preußen wegen Ernennung eines Mitglieds des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahngesellschaft.

Handelsvertragsverhandlungen mit Jugoslawien.

[Ministerbesprechung.]

1. Bericht des Reichsministers Dr. Geßler über die Unwetterschäden in Sachsen. [...]
2. Unterstellung der Reichsbahn unter das Arbeitsschutzgesetz. [...]
3. Frage der Renten der Standesherren ¹.

Reichsminister Dr. Hergt berichtete über den Gang der Verhandlungen zur Frage der Renten der Standesherren im Rechtsausschuß des Reichstags, ferner über die Besprechungen mit Preußen und über die Aussprache im Interfraktionellen Ausschuß. Sodann trug er die Grundlage eines im Reichsjustizministerium gefertigten Entwurfs für eine gesetzliche Regelung der Materie vor ². Er empfahl für die Abfindung der Renten der Standesherren in erster Linie die Zugrundelegung der Entschädigungssätze des Aufwertungsgesetzes ³, d. h. eine Abfindung von 15 bis 25 v.H. Er führte weiter aus,

¹ Vgl. Dok. Nr. 265.

² Dieser GesEntw. war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

³ „Gesetz über die Aufwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen (Aufwertungsgesetz)“ vom 16.7.25 (RGBl. I, S. 117).

daß man für diese Regelung zwei Wege gehen könne: entweder könne man von dem unteren Satz von 15% als Normalsatz ausgehen und progressiv in den in Frage kommenden Ausnahmefällen bis zu 25% aufsteigen, oder man könne den oberen Satz von 25% zum Regelsatz erheben und degressiv bis auf 15% heruntergehen.

In der weiteren Aussprache wurde nur die progressive Methode weiter verfolgt.

Der *Reichsarbeitsminister* vertrat hinsichtlich der Höhe der Sätze die Auffassung, daß eine Anlehnung an die Sätze des Anleiheablösungsgesetzes⁴, d. h. 8% für den Regelfall, mit Aufstiegsmöglichkeiten bis zu 25% für die Ausnahmefälle die gerechtere Lösung darstelle. Diesen Standpunkt hielt auch *Reichsminister Dr. Stresemann* für den richtigeren. Er warnte auf Grund seiner Kenntnis von der Stimmung seiner Partei davor, über die Sätze des Anleiheablösungsgesetzes hinauszugehen.

In ähnlichem Sinne äußerte sich auch *Reichsminister Dr. Geßler*.

Der *Reichskanzler* wandte sich gegen eine Analogie zum Anleiheablösungsgesetz, weil dieses Gesetz andere Verhältnisse als die hier in Frage kommenden regelte, und glaubte nur die Anlehnung an das Aufwertungsgesetz empfehlen zu können.

Reichsminister Dr. Schätzkel schloß sich der Ansicht des Reichskanzlers an, weil diese Regelung dem Rechtsstandpunkt, auf den es ausschlaggebend ankomme, entspreche.

Reichsminister Dr. Hergt stellte darauf den Antrag, den Regelsatz auf 12½% anzunehmen mit Erweiterungsmöglichkeiten für die Ausnahmefälle bis auf 25%.

Dieser Antrag wurde gegen 4 Stimmen *abgelehnt*.

Darauf wurde der Antrag des Reichsarbeitsministers, der die in Frage kommenden Sätze auf 8–25 v.H. festgesetzt wissen will, mit 5 Stimmen angenommen.

[Das Kabinett erörterte sodann die Frage, ob der vom Reichsjustizministerium auszuarbeitende Gesetzentwurf von den Regierungsparteien als Initiativantrag im Rechtsausschuß des Reichstags einzubringen sei, oder ob er von der Reichsregierung als eigener Gesetzentwurf dem Reichsrat vorgelegt werden solle. Ein Beschluß hierüber wurde nicht gefaßt. „Reichsminister Hergt soll zunächst noch Gelegenheit gegeben werden, sich über die Einstellung seiner Partei zu dem heutigen Beschluß des Kabinetts über die Grundzüge der gesetzlichen Regelung zu unterrichten.“⁵]

4. Urteil des Staatsgerichtshofs in der Streitfrage mit Preußen wegen Ernennung eines Mitglieds des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahngesellschaft⁶.

Der *Reichsverkehrsminister* trug vor, daß es sich empfehlen werde, nicht nur mit Preußen, sondern auch mit den anderen Eisenbahnländern Verhandlungen aufzunehmen, da anzunehmen sei, daß ähnliche Forderungen, wie sie Preußen erfolgreich beim Staatsgerichtshof durchgefochten habe, auch von den übrigen Eisenbahnländern geltend gemacht werden würden.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich hiermit einverstanden. Bei folgerichtiger Durchführung des Urteils des Staatsgerichtshofs könne es zu völliger Einflußlosigkeit des Reichs bei der Deutschen Reichsbahn kommen.

Der *Reichskanzler* schlug vor, sich über die Frage der von Preußen verlangten Zurückziehung des Reichskanzlers a. D. Dr. Luther aus dem Verwaltungsrat erst dann schlüssig zu machen, wenn diese Forderung von Preußen amtlich dem Reich zugestellt werde.

⁴ Siehe Dok. Nr. 265, Anm. 3.

⁵ Fortsetzung der Kabinettsberatung: Dok. Nr. 279, P. 6.

⁶ Im Rechtsstreit zwischen Preußen und dem Reich wegen der Ernennung eines Mitgliedes des Verwaltungsrats der RB-Gesellschaft (siehe Dok. Nr. 68, Anm. 14 und 15) hatte der Staatsgerichtshof durch Urteil vom 7.5.27 gemäß dem pr. Antrag entschieden, daß auf Grund der „Erklärungen“ vom 25.3.24 Preußen gegenüber dem Reich das Recht habe, ein Mitglied des Verwaltungsrats der RB-Gesellschaft zu benennen (Urteil mit Begründung in R 43 I/1058, Bl. 31–42; abgedr. in RT-Bd. 421, Drucks. Nr. 3900, Anlage; Bemerkungen des RVMin. vom 7.7.27 zum Urteil des Staatsgerichtshofs in R 43 I/1058, Bl. 70–72).

Auf Vorschlag des Reichskanzlers *beschloß* das *Reichskabinett*, daß der Reichsminister der Finanzen und der Reichsverkehrsminister gemeinsam mit sämtlichen Eisenbahnländern in Verbindung treten sollten. Diese Absicht solle dem preußischen Ministerpräsidenten durch ein Schreiben des Reichskanzlers, das von diesen beiden Ressorts vorzulegen sei, mitgeteilt werden ⁷.

Anschließend Kabinettsitzung.

Handelsvertragsverhandlungen mit Jugoslawien ⁸.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* begründete eingehend seine grundsätzliche Ablehnung einer unkontingentierten Einfuhr von frischem Schweinefleisch, auch wenn es nur für Wurstfabriken sei. Die wirtschaftlichen Folgen für die Landwirtschaft des deutschen Ostens seien unerträglich, auch würde durch den Wegfall der Beschränkung die Gefahr der Seucheneinschleppung gesteigert werden. Sanitäre Gründe für Einfuhrverbote bzw. Einfuhrbeschränkungen seien auch in der Weltwirtschaftskonferenz ⁹ als zulässig bezeichnet worden. Bezüglich des Mais machte der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* auf die Gefahr aufmerksam, die die Maiseinfuhr für Stärkefabriken und ähnliche Zwecke für die kartoffelverarbeitende Industrie bedeute. Gegen die Einfuhr von Mais als Futtermittel zu billigeren Zollsätzen habe er nichts einzuwenden. Er sei also bereit, einer Herabsetzung des Futtermaiszollsatzes auf 2,50 M zuzustimmen, wenn der Satz für Mais, der zu Fabrikationszwecken verwendet werden solle, heraufgesetzt werde.

Ministerialdirektor Dr. Ritter erklärte, daß er lieber die Verhandlungen mit Jugoslawien abgebrochen sehen als eine Kontingentierung der Einfuhr von frischem Schweinefleisch veterinärpolizeilich begründen wolle. Das sei handelspolitisch nicht tragbar und werde auch gerade von den Vertretern

⁷ Mit Schreiben vom 18.7.27 teilte der RK dem PrMinPräs. Braun mit, daß die RReg. selbstverständlich bereit sei, den Preußen vom Staatsgerichtshof zuerkannten Rechtsanspruch zu erfüllen. Sie halte es aber für erforderlich, mit Preußen und den übrigen ehemaligen Eisenbahnländern Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden in eine Aussprache darüber einzutreten, wie dem Urteil des Staatsgerichtshofs in einer allseits befriedigenden Weise Rechnung getragen werden könne. Da das Urteil sich über die Durchführung des pr. Anspruchs nicht näher auslasse, bedürfe es einer Verständigung über einen mit den Bestimmungen des RB-Gesetzes im Einklang stehenden Weg. Insbesondere werde zu prüfen sein, ob eines der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats ausscheiden müsse. Da hierbei die Interessen der anderen Eisenbahnländer berührt würden, halte die RReg. ihre Hinzuziehung zu den Verhandlungen für unumgänglich (R 43 I/1058, Bl. 79–81). In seinem Antwortschreiben vom 23. 7. lehnte der PrMinPräs. Verhandlungen mit den anderen Eisenbahnländern als ungerechtfertigt ab. Durch die Einleitung solcher Verhandlungen wolle sich das Reich der ihm durch das Urteil des Staatsgerichtshofs auferlegten Verpflichtung entziehen. Preußen müsse darauf bestehen, daß die RReg. das von Preußen benannte Mitglied des Verwaltungsrats so rechtzeitig ernenne, daß dieses bereits an der Septembersitzung des Verwaltungsrats teilnehmen könne (R 43 I/1058, Bl. 88–92). Daraufhin teilte StS Pünder am 28. 7. dem PrMinPräs. mit, daß eine Beratung der Angelegenheit im RKab. in den nächsten Wochen wegen Abwesenheit des RK und der RM nicht möglich sei. Die beteiligten Ressorts seien jedoch beauftragt, eine Kabinettsentscheidung vorzubereiten (R 43 I/1058, Bl. 93; Abdruck des Schriftwechsels in: PrLT, 2. Wahlper., Drucks. Nr. 7795, Sp. 5–9). – Die nächste Kabinettsberatung über diese Frage fand am 14. 10. statt; siehe Dok. Nr. 318, P. 4.

⁸ In der Kabinettsvorlage des AA vom 12.7.27 heißt es: Zwischen den beteiligten Reichsressorts sei keine Einigung darüber erzielt worden, ob bei den Handelsvertragsverhandlungen mit Jugoslawien a) eine Senkung des Zollsatzes für Mais und b) eine liberalere Handhabung der veterinärpolizeilichen Vorschriften bei der Einfuhr von frischem Schweinefleisch zugestanden werden könne. Der autonome Zollsatz für Mais betrage gegenwärtig 3,20 M (autonomer Vorkriegssatz 5 M, vertraglicher Vorkriegssatz 3 M). Das AA, das RWiMin. und das RFinMin. hätten sich für eine Senkung des Maiszolls auf 2,50 M im Vertrag mit Jugoslawien ausgesprochen, das REMin. lehne dagegen jede Senkung ab. Die Herabsetzung des Maiszolls sei jedoch notwendig, um von der Gegenseite entsprechende Zugeständnisse herauszuholen. Außerdem lege die jugoslaw. Reg. entscheidenden Wert darauf, daß durch eine gewisse Milderung in der Handhabung der Veterinärpolizei, die in den Händen der Länderregierungen liege, die Einfuhr von Schweinefleisch nach Dtld. ermöglicht werde. Bei einer Besprechung im RIMin. zwischen Vertretern der Reichsressorts und einer Anzahl dt. Länderregierungen sei als einheitliche Meinung der Ländervertreter festgestellt worden, daß ausländisches Schweinefleisch zwar nicht auf den freien Markt kommen dürfe, daß es jedoch zur Verarbeitung in solchen Fleischfabriken zugelassen werden könne, bei denen eine Abgabe frischen Fleisches nicht statfinde und eine ausreichende Abwasserregulierung vorhanden sei; das letztere könne bei Fabriken angenommen werden, die sich in Städten mit mehr als 25 000 Einwohnern befänden. Für diese Regelung hätten sich AA, RWiMin. und RFinMin. ausgesprochen, das REMin. habe dagegengestimmt. Das AA bittet, eine Entscheidung der RReg. in den strittigen Fragen herbeizuführen. Beigefügt ist eine Übersicht über die von der jugoslaw. Delegation geforderten Zollsenkungen sowie über die in Aussicht genommenen dt. Zugeständnisse (R 43 I/1100, Bl. 7–9). Vgl. die einleitenden Ausführungen MinDir. Ritters in Dok. Nr. 277, P. 1.

⁹ Siehe Dok. Nr. 244, Anm. 2.

des Veterinärpolizeiwesens abgelehnt. Wirtschaftlich aber sei ein Einfuhrverbot von Schweinefleisch nicht zu begründen. Die Differenzierung des Maiszolles halte er für sehr erwägenswert, glaube aber, daß dies aus technischen Gründen dem Reichsfinanzministerium unerwünscht sein werde.

Die politischen Gesichtspunkte seien bei den Verhandlungen mit Jugoslawien sehr beachtlich. Es herrsche jetzt in Jugoslawien eine Deutschland sehr entgegenkommende Stimmung. Würden die Verhandlungen jetzt abgebrochen, so könne ein schwerer Rückschlag erfolgen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* betonte, daß auch er diesen allgemeinen politischen Gesichtspunkten voll Rechnung trage, nur kämpfe er dafür, daß nicht die Landwirtschaft allein hier die Kosten trage.

Staatssekretär Zweigert führte aus, daß die Veterinärpolizei grundsätzlich gegen jede Einfuhr von Schweinefleisch aus dem Osten sei. Mit der Menge des Fleisches vermehre sich naturgemäß die Gefahr der Einschleppung von Seuchen. Immerhin werde man sich mit der Einfuhr von Schweinefleisch nur für Fabriken abfinden können.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete die Differenzierung des Maiszolles durch Buchkontrolle, wie es zur Zeit bei der Gerste gehandhabt werde, als technisch unerwünscht.

Das *Reichskabinett* beschloß, einer Verminderung des Zollsatzes für Futtermais gegenüber Jugoslawien auf 2,50 M zuzustimmen. Gleichzeitig mit dieser Verminderung solle durch ein besonderes Gesetz der autonome Zoll für Mais, der nicht als Futtermittel eingeführt wird, heraufgesetzt werden. Über die Höhe dieses letzten Satzes, für die der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft 5 M, der Vertreter des Auswärtigen Amts 4 M beantragte, solle zwischen den beteiligten Ressorts noch beraten werden, jedoch wurden 4 M als Mindestsatz festgelegt. Die Abstimmung über die Frage der Einfuhr von Schweinefleisch wurde einer Kabinettsitzung am 15. Juli 1927 mittags 12 Uhr vorbehalten¹⁰.

Die Beratung des Reichskabinetts wurde hierauf geschlossen.

¹⁰ Siehe Dok. Nr. 279, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 278 Ministerbesprechung, anschließend Kabinettsitzung, 14. Juli 1927, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 863–867 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D278>